



PUTUSAN

Nomor : 2303/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRFAN AIs EFAN**
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 04 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk
Pakam Kab.Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan :

A. Penangkapan tanggal 17 April 2017;

B. Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 17 April 2017 No : SP-Han/69/IV/2017/Ditreskrimsus, sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 06 Mei 2017,
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Mei 2017, No : SPP/3331/N.2.4/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 07 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, tanggal 05 Juni 2017 No : 1438/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;

Halaman 1
Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, tanggal 10 Juli 2017 No : 1869/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 09 Agustus 2017 No.Print : 707/RT.3/Ep.1/OHARDA/08/2017, sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017 ;
6. Hakim PN Medan, tanggal 23 Agustus 2017, No : 2303/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 21 September 2017 ;
7. Wakil Ketua PN Medan, tanggal 31 Agustus 2017, No : 2659/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 22 September 2017 s/d 20 Nopember 2017.
8. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Medan I, tanggal 17 Nopember 2017, No : 2191/Pen.Pid/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh KPT Medan II, tanggal 21 Desember 2017 s/d. Tanggal 19 Januari 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Drs. H. Muhammad Amri SH., dari kantor Lembaga Bantuan Hukum "AN NAHL" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 September 2017.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2303/Pid.B/2017/PN-Mdn, tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2
Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IRFAN Alias IFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „Sebagai Orang yang melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN ALIAS IFAN dengan pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 Cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
 - 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
 - 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
 - 1 (satu) tali kain warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp52.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon membebaskan terdakwa atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

.....Bahwa ia terdakwa IRFAN Als.EFAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 3

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karena sebagai Orang yang melakukan, yang Menyuruh melakukan atau Turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, terdakwa lewat melintasi jalan simpang Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana terdakwa melihat ANDI LALA (berkas terpisah) sedang ribut dengan Korban SUHERWAN yang belum dikenal kemudian mendekatinya lalu bertanya kepada ANDI LALA “ada apa wak” lalu ANDI LALA mengatakan “ ini wak, orang ini ketahuan selingkuh dengan istriku” sehingga saat itu juga terdakwa langsung pertama kali menampar pipi sebelah kiri korban lalu menendang paha sebelah kanan dengan kaki kanan kemudian menendang punggung dari belakang yang mana saat itu korban SUHERWAN Als IWAN KAKEK berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada terdakwa “ayok wak, antar kerumah wak” lalu terdakwa menyuruh korban SUHERWAN naik ke sepeda motor milik terdakwa dengan posisi boncengan membawa pergi kerumah ANDI LALA dimana ANDI LALA membawa sepeda motor Vario milik korban SUHERWAN ke rumah ANDI LALA di Jalan Pembangunan II Desa Skip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ,setelah tiba dirumah ANDI LALA sekira pukul 20.20 Wib korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa mendorong korban SUHERWAN ke arah pintu belakang samping rumah sehingga terbentur ke pintu rumah kemudian RENI SAFITRI (berkas terpisah) membukakan pintu maka terdakwa beserta ANDI LALA dan korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang saat itu terdakwa juga masih meninju korban dengan tangan kanan terdakwa ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan kemudian terdakwa menanyakan kepada RENI SAFITRI “apa benar kamu selingkuh dengan SUHERWAN” lalu RENI SAFITRI mengatakan “iya benar” selanjutnya terdakwa, ANDI LALA serta korban SUHERWAN masuk ke ruangan TV kemudian terdakwa melihat ANDI LALA meninju korban SUHERWAN secara berulang kali hingga korban SUHERWAN terduduk dilantai ruangan TV, kemudian terdakwa meninggalkan ANDI LALA, RENI SAFITRI serta korban SUHERWAN.

.....Bahwa tiga hari kemudiannya terdakwa telah mengetahui bahwa korban SUHERWAN yang ditinju dengan tangan kanan terdakwa ke dada, lalu

Halaman 4

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan di dalam rumah ANDI LALA ditemukan telah meninggal dunia yang ditemukan di parit di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dimana hal tersebut tersangka ketahui ketika jumpa di jalan Pembangunan II dengan ANDI LALA mengatakan kepada Tersangka “itu korban Tersangka wak yang malam itu dirumah”

.....Bahwa akibat dari perbuatan tersangka dan ANDI LALA tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun,warna kulit sawo matang,kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pedarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

.....Bahwa ia terdakwa IRFAN Als. EFAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan

Halaman 5

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Sebagai Orang yang membantu melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira PKL.20.30 wib, terdakwa lewat melintasi jalan simpang Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana terdakwa melihat ANDI LALA (berkas terpisah) sedang ribut dengan Korban SUHERWAN yang belum dikenal kemudian mendekatinya dan bertanya kepada ANDI LALA “ada apa wak” lalu ANDI LALA mengatakan “ ini wak, orang ini ketahuan selingkuh dengan istriku” sehingga saat itu juga terdakwa langsung pertama kali menampar pipi sebelah kiri korban lalu menendang paha sebelah kanan dengan kaki kanan kemudian menendang punggung dari belakang yang mana saat itu korban SUHERWAN Als IWAN KAKEK berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada terdakwa “ayok wak, antar kerumah wak” lalu terdakwa menyuruh korban SUHERWAN naik ke sepeda motor milik terdakwa dengan posisi boncengan membawa pergi kerumah ANDI LALA dimana ANDI LALA membawa sepeda motor Vario milik korban SUHERWAN ke rumah ANDI LALA di Jalan Pembangunan II Desa Skip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ,setelah tiba di rumah ANDI LALA sekira pukul 20.20 Wib dimana korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor milik terdakwa dimana terdakwa mendorong korban SUHERWAN ke arah pintu belakang samping rumah sehingga terbentur ke pintu rumah kemudian RENI SAFITRI (berkas terpisah) membukakan pintu maka terdakwa beserta ANDI LALA dan korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang saat itu terdakwa juga masih meninju korban dengan tangan kanan terdakwa ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan kemudian terdakwa menanyakan kepada RENI SAFITRI “apa benar kamu selingkuh dengan SUHERWAN” lalu RENI SAFITRI mengatakan “iya benar” selanjutnya terdakwa, ANDI LALA serta korban SUHERWAN masuk ke ruangan TV kemudian terdakwa melihat ANDI LALA meninju korban SUHERWAN secara berulang kali hingga korban SUHERWAN terduduk dilantai ruangan TV, kemudian terdakwa meninggalkan ANDI LALA, RENI SAFITRI dan korban SUHERWAN dengan maksud mau jemput istrinya.

.....Bahwa tiga hari kemudiannya terdakwa telah mengetahui bahwa korban SUHERWAN yang ditinju dengan tangan kanan terdakwa ke dada, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang

Halaman 6

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki kanan di dalam rumah ANDI LALA ditemukan telah meninggal dunia yang ditemukan di parit di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dimana hal tersebut Tersangka ketahui ketika jumpa di jalan Pembangunan II dengan ANDI LALA mengatakan kepada Tersangka “ itu korban tersangka wak yang malam itu dirumah”

.....Bahwa akibat dari perbuatan tersangka dan ANDI LALA tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal, berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan, pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pedarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

.....Bahwa ia terdakwa IRFAN Als.EFAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang,atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karena sebagai Orang yang melakukan, yang Menyuruh melakukan atau Turut melakukan

Halaman 7

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu Telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, terdakwa lewat melintasi jalan simpang Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana terdakwa melihat ANDI LALA (berkas terpisah) sedang ribut dengan Korban SUHERWAN yang belum dikenal kemudian mendekatinya dan bertanya kepada ANDI LALA “ada apa wak” lalu ANDI LALA mengatakan “ ini wak, orang ini ketahuan selingkuh dengan istriku” sehingga saat itu juga terdakwa langsung pertama kali menampar pipi sebelah kiri korban lalu menendang paha sebelah kanan dengan kaki kanan kemudian menendang punggung dari belakang yang mana saat itu korban SUHERWAN Als IWAN KAKEK berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada terdakwa “ayok wak, antar kerumah wak” lalu terdakwa menyuruh korban SUHERWAN naik ke sepeda motor milik terdakwa dengan posisi boncengan membawa pergi kerumah ANDI LALA dimana ANDI LALA membawa sepeda motor Vario milik korban SUHERWAN ke rumah ANDI LALA di Jalan Pembangunan II Desa Skip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ,setelah tiba dirumah ANDI LALA sekira pukul 20.20 Wib dimana korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor milik terdakwa dimana terdakwa mendorong korban SUHERWAN ke arah pintu belakang samping rumah sehingga terbentur ke pintu rumah kemudian RENI SAFITRI (berkas terpisah) membukakan pintu maka terdakwa beserta ANDI LALA dan korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang saat itu terdakwa juga masih meninju korban dengan tangan kanan terdakwa ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan kemudian terdakwa menanyakan kepada RENI SAFITRI “apa benar kamu selingkuh dengan SUHERWAN” lalu RENI SAFITRI mengatakan “iya benar” selanjutnya terdakwa, ANDI LALA serta korban SUHERWAN masuk ke ruangan TV kemudian terdakwa melihat ANDI LALA meninju korban SUHERWAN secara berulang kali hingga korban SUHERWAN terduduk dilantai ruangan TV, kemudian terdakwa meninggalkan ANDI LALA,RENI SAFITRI dan korban SUHERWAN dengan maksud mau jemput istrinya.

.....Bahwa tiga hari kemudiannya terdakwa telah mengetahui bahwa korban SUHERWAN yang ditinju dengan tangan kanan terdakwa ke dada, lalu

Halaman 8
Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan di dalam rumah ANDI LALA ditemukan telah meninggal dunia yang ditemukan di parit di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dimana hal tersebut Tersangka ketahui ketika jumpa di jalan Pembangunan II dengan ANDI LALA mengatakan kepada Tersangka “itu korban Tersangka wak yang malam itu dirumah”

.....Bahwa akibat dari perbuatan tersangka dan ANDI LALA tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als.IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun,warna kulit sawo matang,kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pendarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

.....Bahwa ia terdakwa IRFAN Als.EFAN pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Pembangunan II Desa Skip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang,atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di LP Tanjung Gusta Medan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,, karena Sebagai

Halaman 9

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang membantu melakukan perbuatan itu. Telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati., sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira Pkl.20.30 wib, terdakwa lewat melintasi jalan simpang Gang Sekolah SD dekat kilang padi dimana terdakwa melihat ANDI LALA (berkas terpisah) sedang ribut dengan Korban SUHERWAN yang belum dikenal kemudian mendekatinya dan bertanya kepada ANDI LALA “ada apa wak” lalu ANDI LALA mengatakan “ ini wak, orang ini ketahuan selingkuh dengan istriku” sehingga saat itu juga terdakwa langsung pertama kali menampar pipi sebelah kiri korban lalu menendang paha sebelah kanan dengan kaki kanan kemudian menendang punggung dari belakang yang mana saat itu korban SUHERWAN Als IWAN KAKEK berada di atas sepeda motor Vario merah dan selanjutnya ANDI LALA mengatakan kepada terdakwa “ayok wak, antar kerumah wak” lalu terdakwa menyuruh korban SUHERWAN naik ke sepeda motor milik terdakwa dengan posisi boncengan membawa pergi kerumah ANDI LALA dimana ANDI LALA membawa sepeda motor Vario milik korban SUHERWAN ke rumah ANDI LALA di Jalan Pembangunan II Desa Skip Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, setelah tiba di rumah ANDI LALA sekira pukul 20.20 Wib dimana korban SUHERWAN turun dari Sepeda motor milik terdakwa dimana terdakwa mendorong korban SUHERWAN ke arah pintu belakang samping rumah sehingga terbentur ke pintu rumah kemudian RENI SAFITRI (berkas terpisah) membukakan pintu maka terdakwa beserta ANDI LALA dan korban SUHERWAN masuk ke ruangan belakang saat itu terdakwa juga masih meninju korban dengan tangan kanan terdakwa ke dadanya SUHERWAN, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang dengan kaki kanan kemudian terdakwa menanyakan kepada RENI SAFITRI “apa benar kamu selingkuh dengan SUHERWAN” lalu RENI SAFITRI mengatakan “iya benar” selanjutnya terdakwa, ANDI LALA serta korban SUHERWAN masuk ke ruangan TV kemudian terdakwa melihat ANDI LALA meninju korban SUHERWAN secara berulang kali hingga korban SUHERWAN terduduk dilantai ruangan TV, kemudian terdakwa meninggalkan ANDI LALA, RENI SAFITRI dan korban SUHERWAN dengan maksud mau jemput istrinya.

.....Bahwa tiga hari kemudiannya terdakwa telah mengetahui bahwa korban SUHERWAN yang ditinju dengan tangan kanan terdakwa ke dada, lalu menendang paha kaki kanannya, dan menendang punggungnya dari belakang

Halaman 10

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaki kanan di dalam rumah ANDI LALA ditemukan telah meninggal dunia yang ditemukan di parit di simpang jalan Desa Pagar Jati Lubuk Pakam dimana hal tersebut Tersangka ketahui ketika jumpa di jalan Pembangunan II dengan ANDI LALA mengatakan kepada Tersangka “ itu korban Tersangka wak yang malam itu dirumah”

.....Bahwa akibat dari perbuatan tersangka dan ANDI LALA tersebut mengakibatkan korban SUHERWAN Als. IWAN KAKEK meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No:05/VII/2015/R.S Bhayangkara tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.H.Mistar Ritonga,Sp.F, Dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara

YANG MENGAMBIL KESIMPULAN :

Berdasarkan atas pemeriksaan Jenazah bahwa jenazah adalah seorang laki-laki di kenal,berkhitan berumur berkisar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakang kiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri,pada otot kepala sisi kiri dan kanan ,pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan yang banyak pada kepala (Pendarahan Subdural).

.....Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUYONO, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Polda Sumut dan semua keterangan saksi dalam BAP saksi benar semua.

Halaman **11**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak dipaksa atau diancam.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam BAP saksi tersebut.
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban Suherwan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembunuhan anak saksi bernama Suherwan, korban dibunuh dengan dianiaya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 saksi sedang mengarit rumput untuk makanan ternak saksi, tidak berapa lama datang seseorang memberitahukan kepada saksi mengetahui
- Bahwa ketika sampai di Amplas korban Mawarni masih menelepon saksi, Ada orang meninggal didalam parit, lalu saksi menuju lokasi yang disebut orang tersebut, begitu melihat mayat yang tergeletak diparit saksi langsung melompat kedalam parit irigasi karena yang meninggal adalah anak saksi, korban Suherwan, akan tetapi saat saksi hendak memegang korban saksi dilarang oleh polisi.
- Bahwa saksi melihat disamping korban tergeletak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik korban .
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di kepala mengeluarkan darah, wajah memar, mata memar dan tangan luka-luka.
- Bahwa saksi mengetahui pembunuh korban Suherwan adalah Andi Lala bersama Reni Safitri dan terdakwa Irfan pada saat di periksa di Polda Sumatera Utara (Poldasu).
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar Jam 19.00 wib sebelum maghrib, saksi masih berada di rumah bersama saksi tidak lama handphone korban berbunyi lalu korban menerimanya akan tetapi saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya dan siapa yang menelepon, sehabis menerima telepon korban sekitar jam 19.20 wib keluar rumah dengan mengendarai sepeda motornya Honda Vario berwarna hitam.
- Bahwa sampai saksi dan istri tidur korban tidak pulang kerumah, sekitar jam 4.30 wib saksi dan istri akan makan sahur saksi menghubungi handphone korban beberapa kali akan tetapi sudah tidak ada jawaban.
- Bahwa Andi Lala pernah ke rumah saksi/ korban.

Halaman 12

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Poldasu, saksi mengetahui latar belakang terjadinya pembunuhan karena perselingkuhan antara korban dengan Reni Safitri.
- Bahwa foto sepeda motor, baju dan celana yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut kedua terdakwa tidak keberatan.

2. CHARLES HUTAPEA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Polda Sumut dan semua keterangan saksi dalam BAP saksi benar semua dan selama diperiksa saksi tidak dipaksa atau diancam.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 06.40 wib saksi pada saat hendak ke rumah kepala dusun Rikson Siagian melihat ada kerumunan warga di jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi lalu bertanya kepada seseorang, Ada apa?", jawab orang tersebut, "Ada Mayat disaluran irigasi pembuangan air!", amatan dia adalah suami dari saksi Ariati.
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah kepala dusun Rikson Siagian untuk melaporkan kejadian temuan mayat tersebut, kemudian saksi bersama kepala dusun segera menuju lokasi penemuan mayat.
- Bahwa di saluran Irigasi tersebut saksi dan kepala dusun melihat mayat korban tergeletak di saluran irigasi dan disampingnya tergeletak sebuah sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka di kepala dan wajahnya memar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. RIKSON SIAGIAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Sumut.

Halaman 13

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala dusun VI Desa Pagar jati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 06.40 wib, saksi mendapat laporan dari Charles Hutapea yang memberitahukan adanya temuan mayat di Jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, lalu saksi bersama Charles Hutapea menuju lokasi sesampainya di saluran irigasi saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sudah menjadi mayat memakai celana hitam dan sebuah sepeda motor tergeletak disampingnya.
- Bahwa saksi kemudian turun ke saluran irigasi dengan kedalaman air kurang lebih 20 cm, lalu saksi mengangkat kepala korban sambil mengatakan kepada warga, "Ayo tolong, siapa tahu ada yang kenal, kurang lebih 30 detik kemudian saksi Suyono datang turun ke saluran irigasi memberitahukan ianya orang tua korban dan korban adalah anaknya.
- Bahwa sepeda motor kunci kontak dalam keadaan on/ hidup, tempat duduk sobek.
- Bahwa saksi melihat keadaan korban mengeluarkan darah dari dalam hidungnya, kepala bagian belakang koyak atau remuk.
- Bahwa berdasarkan kondisi di tempat kejadian perkara tidak ada ditemukan jejak roda sepeda motor dan tanda-tanda kecelakaan tidak ditemukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan adalah Andi Lala bersama istrinya Reni Safitri dan terdakwa Irfan saat dilakukan rekontruksi di saluran irigasi tempat ditemukannya mayat korban di Jalan Pem. Siantar Dusun VI gang Mayat desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa berasal dari desa Sekip jalan Pembangunan kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa tidak lama kemudian Kapolsek untuk mengamankan situasi dan membawa mayat korban ke rumah sakit Pringadi Medan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Halaman 14

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SRI UTAMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 saksi mengetahui korban sudah meninggal karena kecelakaan setelah dikabari orang tua korban.
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) bulan pacaran dengan korban dan sudah bertunangan, korban bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa korban meninggal, akan tetapi saat di periksa di Polda Sumut saksi mengetahui korban meninggal akibat pembunuhan.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 saat itu bulan puasa, korban ada menerima SMS dari seseorang, karena korban masih tertidur lalu saksi membuka SMS tersebut yang berbunyi,"Wan! Cepat jumpai aku sebelum kesabaranku habis" pengirim SMS tersebut tertulis Riki.
- Bahwa ketika korban meninggal saksi sempat menanyakan isi SMS tersebut kepada korban, akan tetapi korban hanya menjawab,"Bukan siapa-siapa cuman kawan biasa saja!", tapi kenapa smsnya kok kek gini," tanya saksi lagi dan dijawab oleh korban,"Ah! Itu Cuma iseng-iseng saja palingan". Setelah itu saksi tidak bertanya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. ANDI LALA Alias ANDI MATALATA, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Sumut.
- Bahwa selama memberikan ketrerangan di Polda Sumut saksi tidak dipaksa ataupun diancam oleh penyidik setelah BAP saksi selesai dibuat penyidik, penyidik menyerahkan BAP saksi untuk dibaca setelah saksi baca dan isinya benar sesuai keterangan yang saksi berikan maka saksi menandatangani.
- Bahwa saksi kenal dengan Reni Safitri selaku istri saksi dan terdakwa Irfan adalah teman saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wib bertempat di rumah saksi di jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan

Halaman 15

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan.

- Bahwa pada awalnya saksi mencurigai istri saksi Reni Safitri selingkuh dengan korban Suherwan, lalu saksi bertanya kepada Reni Safitri tentang selingkuhannya tersebut dan Reni Safitri dengan mengangkat sumpah diatas Al Quran mengaku kepada saksi telah selingkuh dengan korban.
- Bahwa Reni Safitri kepada saksi mengakui telah disetubuhi korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran Reni Safitri selingkuh dengan korban, sebelumnya saksi berpura-pura mengatakan hendak pergi ke Labuhan Batu kepada Reni Safitri, saksi lalu berpura-pura keluar rumah tidak jauh dari rumah saksi, setelah beberapa lama kemudian saksi datang kembali ke rumah saksi dan memergoki Reni Safitri bersama korban, Reni Safitri berada di kamar tidur sedangkan korban berada di kamar mandi, saat saksi bertanya kepada korban, "Ngapain?", korban mengatakan, "ianya hanya numpang buang air besar".
- Bahwa akibat Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam dan berencana untuk membunuh korban.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 19.00 wib, saksi menyuruh Reni Safitri menelepon korban untuk datang ke rumah saksi di jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, karena Reni Safitri takut korban saksi apa-apain (maksudnya dipukul atau dibunuh) Reni Safitri pada awalnya menolak, akan tetapi ketika saksi mengatakan, "Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian saksi mencari nomor telepon korban di Handphone Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi lalu menyuruh Reni Safitri untuk menelepon korban, setelah itu Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "lakimu dimana," tanya korban, Reni Safitri mengatakan, "lakiku pergi!".
- Bahwa korban mengatakan akan menunggu Reni Safitri di simpang gang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian, saksi kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke simpang gang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah saksi, setelah bertemu

Halaman 16

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban, saksi mengatakan kepada korban, "Hebat! Telepon cewek terus", jawab korban, "Ah! bukan orang rumahnya".

- Bahwa saksi lalu merampas handphone korban untuk melihat siapa yang menelepon korban, ternyata yang menelepon korban adalah istri saksi Reni Safitri dengan menggunakan nama di nomor handphonenya "Sayang".
- Bahwa saksi lalu mengajak korban ke rumahnya, akan tetapi korban menolak dengan alasan menunggu kawannya, lalu saksi menampar wajah korban, saat menampar korban melintas terdakwa Irfan naik sepeda motor ianya berhenti dan menanyakan kepada saksi, "Ada apa Andi?", saksi mengatakan, "Hanya masalah kecil, dia nggangguin istriku", terdakwa Irfan langsung menampar wajah korban lalu menendang paha kanan dan menunjang punggung korban.
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada terdakwa Irfan untuk membantunya membawa korban ke rumahnya, kemudian terdakwa Irfan menyuruh korban naik keboncengan sepeda motor terdakwa Irfan sedangkan saksi membawa sepeda motor korban.
- Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi, terdakwa Irfan menyuruh korban turun dari sepeda motornya sambil mendorong korban, setelah Reni Safitri membukakan pintu samping rumah saksi, korban dan terdakwa Irfan masuk ke ruang makan, diruang makan terdakwa Irfan sempat memukuli korban beberapa kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagian mana korban yang dipukul karena terdakwa masuk ke dapur.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Irfan untuk pulang karena ini urusan keluarga akan tetapi sebelum pulang karena masih emosi terdakwa Irfan mendorong dan meninju korban..
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke ruang TV, korban duduk, saksi menyuruh Reni Safitri masuk ke kamar dengan pintu terbuka yang berada di samping ruang TV, selanjutnya saksi menuju kamar depan mengambil sebuah alu membawanya ke ruang TV, di ruang TV saksi lalu memukulkan alu tersebut kearah kepala korban yang sedang duduk sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh, setelah itu saksi menyeret korban ke kamar depan yang berfungsi sebagai gudang.
- Bahwa saksi kemudian menemui Reni Safitri yang sedang menangis di kamar setelah itu saksi menonton tv, saat menonton tv saksi mendengar

Halaman 17

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



suara korban mengorok lalu saksi mengambil alu dan memukulkannya lagi kearah kepala korban sehingga tidak terdengar lagi suara ngorok korban.

- Bahwa kemudian saksi mengajak Reni Safitri untuk membantunya mengangkat korban ke dalam atau bak belakang mobil pick up Espass milik saksi.
 - Bahwa saksi kemudian menyeret tubuh korban yang sudah meninggal ke arah pintu samping kemudian saksi menarik tubuh korban kearah bak mobil dibantu oleh Reni Safitri yang mengangkat kaki korban, setelah badan korban masuk dibak mobil saksi menutup badan korban dengan tikar.
 - Bahwa saksi dan Reni Safitri membawa mobil pick Up tersebut kearah Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam setelah sampai dipinggir parit/ saluran irigasi saksi mengeluarkan tubuh korban dan membuangnya ke saluran irigasi sedangkan Reni Safitri mengawasi dari dalam mobil.
 - Bahwa saksi dan Reni Safitri kemudian pulang kerumah, sesampai di rumah saksi mengajak Reni Safitri untuk membuang sepeda motor korban, Reni Safitri mengendarai sepeda motor saksi sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario korban setelah sampai di pinggir saluran irigasi Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, saksi melemparkan sepeda motor tersebut dekat korban dijatuhkan, setelah itu saksi dan Reni Safitri pulang ke rumah.
 - Bahwa tujuan saksi membuang mayat korban dan sepeda motornya ke saluran irigasi adalah untuk menghilangkan jejak.
 - Bahwa setelah kejadian saksi melarikan diri ke Jambi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. PINONDANG SIMARMATA, dipersidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberika keterangan di penyidik Polda Sumut sehubungan perkara pembunuhan yang dilakukan Andi Lala dan kawan-kawannya.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tertanggal 20 April 2017 sudah benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2017 sekitar jam 04.00 saksi bersama tim dari Polda Sumut AKP. Hery Sofyan dan Bripta Eric Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Lala di rumah temannya Candra Purnomo di desa Pekan Tua Kecamatan Rengat Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir Prov. Riau.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 sekitar jam 04.00 berdasarkan pengembangan keterangan saksi Andi Lala, saksi dan tim dari Polda Sumut menangkap Reni Safitri di Jalan Pembangunan II Desa Skip Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan terdakwa Irfan ditangkap di Polsek Beringin Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.
- Bahwa pada awalnya saksi Andi Lala ditangkap sehubungan dengan perkara pembunuhan satu keluarga di Mabar, Medan.
- Bahwa kepada saksi dan tim dari Polda Sumut, saksi Andi Lala mengakui, ianya pernah juga melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan.
- Bahwa benar Andi Lala melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan karena merasa sakit hati Suherwan telah berselingkuh dengan istrinya.
- Bahwa kepada saksi dan Tim dari Polda Sumut Andi Lala menceritakan kronologis perbuatannya, awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.30 wib, bertempat di rumah Andi Lala dan istrinya Reni Safitri jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Andi Lala menyuruh istrinya Reni Safitri berpura-pura menelepon korban Suherwan agar Suherwan datang ke rumahnya.
- Bahwa Suherwan hanya mau bertemu dengan Reni Safitri di simpang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah Andi Lala.
- Bahwa Andi Lala tidak berapa lama kemudian menuju simpang sekolah SD Negeri Lubuk Pakam, disimpang sekolah SD tersebut saksi melihat korban Suherwan sedang bertelepon lalu Andi Lala bertanya kepada Suherwan,"nelpon siapa kau?", jawab Suherwan,"Cewekkulah!", Andi Lala langsung menampar wajah korban Suherwan, saat itu terdakwa Irfan melintas dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa Irfan berhenti dan bertanya kepada Andi Lala,"Ada masalah apa?", Andi Lala mengatakan,"Ada masalahku sama dia, dia gangguin istriku".

Halaman 19

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Irfan kemudian menampar dan menendang korban Suherwan, setelah itu korban Suherwan dibawa ke rumah Andi Lala dengan mengendarai sepeda motor korban.
- Bahwa setelah Reni Safitri membukakan pintu samping rumah mereka, sampai di dalam rumah Andi Lala, terdakwa Irfan masih memukuli korban dengan tangan dan menunjang korban sedangkan Andi Lala mengambil sebuah Alu kayu dari kamar depan Suherwan, Andi Lala menyeret tubuh korban ke arah kamar depan.
- Bahwa saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu dan memukulkannya sebanyak lima kali kearah kepala korban.
- Bahwa pada sekitar jam 02.00 wib Andi Lala bersama terdakwa Reni Safitri membawa mayat korban dengan menggunakan mobil Pick Up Espass ke Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, setelah sampai di simpang mayat Andi Lala membuang tubuh korban ke saluran irigasi selanjutnya Andi Lala bersama Reni Safitri membuang sepeda motor Honda Vrio milik korban ke saluran irigasi dekat tubuh korban.

Atas keterangan saksi tersebut kedua terdakwa membenarkannya.

7. RENI SAFITRI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi Polda Sumut dan semua keterangan saksi dalam BAP Terdakwa tertanggal 16 April 2017 tersebut sudah benar semua.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik Polda Sumut karena kasus pembunuhan terhadap korban Suherwan als. Iwan Kakek yang dipukul oleh Andi Lala dan saksi mengetahui dari Andi Lala.
- Bahwa saksi adalah istri Andi Lala yang menikah pada tahun 2005 dan bekerja sebagai Ibu rumah tangga.
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban Suherwan saksi pada saat itu berada di rumah Jalan Pembangunan II Desa Skip, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada awalnya saksi Andi Lala mengetahui kalau saksi telah berselingkuh dengan korban Suherwan sejak tahun 2011.

Halaman 20

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 saksi Andi Lala menyuruh saksi untuk menelepon korban Suherwan dengan maksud janji bertemu dengan saksi di rumah saksi, saat itu korban Suherwan menanyakan suaminya (Andi Lala) apakah berada di rumah, jawab saksi, Andi Lala sedang pergi.
- Bahwa melalui handphone korban Suherwan menyuruh saksi menemuinya gang sekolah SD Negeri tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa korban Suherwan menelepon saksi lagi dan memberitahukan kalau korban Suherwan sudah menunggu di gang sekolah SD Negeri dekat kilang padi dan menyuruh saksi untuk datang.
- Bahwa saksi Andi Lala kemudian mengatakan, "Biar aku saja yang menemuinya"., kemudian Andi Lala keluar rumah untuk menemui korban Suherwan.
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Andi Lala dan saksi Irfan mengetok pintu rumah saksi dari bagian samping, setelah saksi membuka pintu samping, saksi melihat saksi Andi Lala dan terdakwa Irfan telah membawa korban Suherwan ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor mereka lalu masuk kedalam rumah.
- Bahwa sebelum masuk kerumah saksi melihat terdakwa Irfan mendorong korban Suherwan hingga membentur dinding rumah.
- Bahwa saat berada di ruang makan terdakwa Irfan bertanya kepada saksi Andi Lala, "Apa masalahnya rupanya?", saksi Andi Lala mengatakan, "si Iwan (korban) meniduri istriku", terdakwa Irfan kemudian bertanya kepada saksi, "Apa benar terdakwa ada selingkuh?", saksi menjawab, "Iya!".
- Bahwa di ruang makan saksi melihat terdakwa Irfan menendang kaki dan menunjang badan korban Suherwan.
- Bahwa saksi Andi Lala kemudian menyuruh saksi untuk masuk ke kamar tidur disebelah ruang TV akan tetapi pintu terbuka sedikit dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara korban Suherwan memanggil-manggil Andi Lala lalu saksi mendengar suara ribut-ribut dan suara korban Suherwan seperti kesakitan.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi keluar kamar dan melihat korban Suherwan sudah tergeletak dilantai ruang TV dalam keadaan kepalanya mengeluarkan darah dan saksi Andi Lala memberitahukan

Halaman **21**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



kepada saksi korban Suherwan sudah meninggal dunia, lalu saksi Andi Lala mengajak saksi untuk membuang mayat korban.

- Bahwa saat saksi melihat korban Suherwan dikatakan sudah meninggal, terdakwa jatuh pingsan.
- Bahwa ketika siuman saksi melihat mayat korban Suherwan sudah berada di dekat mobil pick up Zebra milik saksi Andi Lala dan saksi di pintu samping rumah saksi, kemudian saksi Andi Lala mengangkat badan korban Suherwan sedangkan saksi memegang kedua kaki korban Suherwan dimasukkan kedalam bak belakang mobil pick up kemudian saksi Andi Lala menutupi mayat korban Suherwan dengan tikar.
- Bahwa kemudian saksi Andi Lala menyupiri mobil pick up tersebut sedangkan saksi duduk disamping saksi Andi Lala menuju kearah jalan Pem. Siantar - Medan ketika sampai di simpang mayat, Lubuk Pakam sekitar jam 24.00 wib saksi Andi Lala menurunkan mayat korban Suherwan dari mobil lalu mayat korban dimasukkan kedalam saluran irigasi.
- Bahwa setelah memasukkan mayat korban Suherwan kesaluran irigasi, saksi dan saksi Andi Lala pulang ke rumah, lalu menjelang subuh saksi Andi Lala mengajak terdakwa untuk mengantar sepeda motor korban Suherwan ke simpang mayat, lubuk pakam, pada awalnya saksi menolak akan tetapi saksi kemudian ikut menemani saksi Andi Lala, saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan saksi Andi Lala mengendarai sepeda motor Honda Vario milik korban Suherwan.
- Bahwa ketika sampai di saluran irigasi simpang mayat, saksi Andi Lala menjatuhkan sepeda motornya ke saluran irigasi sedangkan saksi duduk disepeda motornya mengawasi kalau ada orang yang melintas, sehingga tidak mengetahui apakah sepeda motor korban Suherwan dijatuhkan dekat mayat korban Suherwan.
- Bahwa alu yang digunakan saksi Andi Lala untuk memukul korban Suherwan hingga meninggal milik saksi yang diletakkan di dekat kamar mandi.
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi dengan keluarga korban Suherwan belum pernah melakukan perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan IRFAN ALIAS EFAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik Polda Sumut.
- Bahwa semua keterangan terdakwa (BAP) yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar semua dan tandatangan yang ada di BAP terdakwa adalah benar tandatangan terdakwa.
- Bahwa selama memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak dipaksa, diancam atau dipengaruhi untuk memberikan keterangan, setelah BAP selesai dibuat penyidik menyuruh terdakwa untuk membacanya lalu terdakwa menandatangani.
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan adanya kasus pembunuhan terhadap korban Suherwan, saksi mengetahui korban Suherwan meninggal dunia setelah terdakwa ditangkap Polda Sumut.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.15 wib saat terdakwa melintas naik sepeda motor Yamaha Mio di jalan simpang gang SD dekat kilang padi, lubuk pakam melihat saksi Andi Lala sedang bertengkar dengan korban yang tidak terdakwa kenal sedang saling pukul, karena saksi Andi Lala merupakan kawan terdakwa maka terdakwa berhenti dan menanyakan masalahnya kepada Andi Lala, "Ada apa Di?", Andi Lala menjawab, "dia ini ketahuan selingkuh dengan istrinya!", mendengar jawaban Andi Lala lalu terdakwa menampar wajah korban dan menendang paha korban.
- Bahwa kemudian Andi Lala meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumahnya, lalu terdakwa membawa dengan membonceng korban sedangkan Andi Lala membawa sepeda motor korban menuju rumah Andi Lala.
- Bahwa ketika sampai di rumah Andi Lala, setelah pintu samping rumah Andi Lala diketuk saksi Reni Safitri membuka pintu, sementara terdakwa mendorong korban sehingga membentur pintu rumah, lalu korban, Andi Lala dan terdakwa masuk kedalam rumah, didalam rumah terdakwa menanyakan kepada saksi Reni Safitri, apa benar saksi ada selingkuh dan dijawab oleh saksi Reni Safitri, "Ada !", lalu terdakwa karena emosi memukul kembali dada korban dan menendang paha korban sambil

Halaman 23

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kearah korban,"Kurang ajar kau!" kemudian menunjang punggung korban sehingga korban terjatuh ke ruang TV.

- Bahwa Andi Lala kemudian menyuruh saksi Reni Safitri untuk masuk kedalam kamar akan tetapi pintu masih terbuka sedikit, sehingga apa yang dilakukan terdakwa dan Andi Lala akan terdengar oleh saksi Reni Safitri.
- Bahwa saat terdakwa memukul korban, saksi Andi Lala menuju kamar lewat ruang tengah rumahnya lalu saat korban sedang jongkok menghadap terdakwa tiba-tiba Andi Lala memukul kepala korban dengan kayu dan menendang korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan berteriak "Aduh!" akan tetapi tidak lama kemudian korban duduk di lantai lagi.
- Bahwa Andi Lala kemudian menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah karena ini urusan keluarga.
- Bahwa selama terdakwa memukul dan menendang korban, saksi Reni Safitri melihat perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa kondisi korban setelah terdakwa tinju dan tendang terlihat lebam-lebam mukanya, tiga hari kemudian terdakwa baru mengetahui korban telah meninggal dunia ditemukan di parit di simpang mayat jalan desa Pagar jati, Lubuk Pakam hal tersebut terdakwa ketahui ketika terdakwa bertemu dengan Andi Lala yang mengatakan kepada terdakwa,"Itu korban saya wak waktu di rumah", lalu terdakwa mengatakan,"Kok, bisa begitu Andi, saya tidak ikut-ikutan ya Ndi? Kemudian Andi Lala mengatakan kepada terdakwa ,"Tenang saja wak".
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah) Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 Cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
- 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.
- 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
- 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
- 1 (satu) tali kain warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, telah

Halaman **24**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum tanggal 13 Juli 2015 No.05/VII/2015/RS.Bhayangkara yang berkesimpulan bahwa jenazah seorang laki-laki dikenal berkhitan, umur sekitar tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka robek pada kepala depan dan belakangkiri dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam depan dan mulai dari sisi kiri hingga ke belakang kiri, pada otot kepala sisi kiri dan kanan, pada dasar tulang tengkorak bagian depan dan tengah yang disertai patah pada dasar tulang tengkorak kiri bagian belakang. Penyebab kematian korban adalah ruda paksa tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan yang banyak pada kepala (pendarahan subdural).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andi Lala selaku suami Reni Safitri, mendengar atau mengetahui terdakwa Reni Safitri telah berselingkuh dengan korban Suherwan dan untuk membuktikannya Andi Lala berpura-pura mengatakan hendak pergi ke Labuhan Batu kepada Reni Safitri, saksi lalu berpura-pura berangkat ke Labuhan Batu padahal saksi Andi Lala hanya berada di sekitar rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Andi Lala, setelah beberapa lama kemudian saksi Andi Lala kembali ke rumahnya dan saksi Andi Lala memergoki Reni Safitri bersama korban, Reni Safitri berada di kamar tidur sedangkan korban berada di kamar mandi, saat saksi bertanya kepada korban, "Ngapain?", korban mengatakan, "ianya hanya numpang buang air besar".
- Bahwa benar sejak saat itu setelah mengetahui Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam dan berencana untuk membunuh korban.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah Andi Lala Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Andi Lala mulai mempersiapkan rencananya untuk membunuh korban dengan cara saksi Andi Lala meminta Reni Safitri untuk menelepon korban Suherwan agar datang ke rumah mereka, awalnya Reni Safitri menolak, akan tetapi saksi Andi Lala mengatakan kepada Reni Safitri, " Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian

Halaman **25**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Lala mencari nomor telepon korban di Handphone Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi Andi Lala meminta terdakwa Reni Safitri menelepon korban, setelah itu Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "lakimu dimana," tanya korban, terdakwa Reni Safitri mengatakan, "lakiku pergi!", atas telepon Reni Safitri tersebut membuat korban tergerak untuk bertemu, akan tetapi korban menjanjikan bertemu di Simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian, saksi Andi Lala menuju simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam untuk menemui korban Suherwan, setelah bertemu dengan korban Suherwan, saksi Andi menegur korban, "Nelpon siapa kau?", korban mengatakan, "Cewekkulah", saat itu saksi Andi Lala langsung menampar wajah korban, terdakwa Irfan yang sedang melintas di jalan tersebut melihat saksi Andi Lala menampar korban setelah berhenti lalu bertanya, "Ada masalah apa?", saksi Andi Lala mengatakan, "Hanya masalah kecil, dia nggangguin istriku", mendengar jawaban Andi Lala tersebut terdakwa Irfan als. Irfan bukannya meleraikan tetapi ikut-ikutan menampar dan menendang paha korban.
- Bahwa setelah memukul, menampar dan menendang saksi Andi Lala dan terdakwa Irfan als. Irfan membawa korban ke rumah Andi Lala, sesampainya disamping rumah Andi Lala, Andi Lala mengetuk pintu rumah samping tidak berapa lama Reni Safitri membukakan pintu samping, setelah turun dari sepeda motor terdakwa Irfan dengan sengaja mendorong korban agar masuk kedalam rumah, diruang makan terdakwa Irfan dengan sengaja meninju dada korban satu kali lalu menendang paha kanan korban dan menunjang punggung korban Suherwan sehingga korban Suherwan terjatuh di ruang TV, Reni Safitri yang melihat kejadian tersebut bukannya meleraikan atau memberitahukan kepada tetangganya justru membiarkan perbuatan saksi Andi Lala dan terdakwa Irfan, lalu saksi Andi Lala menyuruh Reni Safitri masuk kedalam kamar yang pintunya masih terbuka sedikit, saat itu saksi Andi Lala menuju kamar depan, yang dijadikan gudang, untuk mengambil Alu Lumpang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke ruang TV, saat itu korban sedang dalam posisi jongkok menghadap terdakwa Irfan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang saksi Andi Lala memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan Alu Lesung yang telah dipersiapkan Andi Lala sebelumnya disimpan di dalam kamar depan, sehingga korban terjatuh, saat itu Reni Safitri keluar dari dalam kamarnya melihat korban Suherwan sudah tergeletak

Halaman 26

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan, Reni Safitri sempat mengatakan kepada saksi Andi Lala, "Kok begini jadinya?", saksi Andi Lala diam saja lalu menyuruh terdakwa Irfan untuk pulang kerumahnya dengan alasan hal tersebut masalah keluarga sedangkan korban Suherwan kembali duduk sambil minta ampun kepada saksi Andi Lala.

- Bahwa benar setelah terdakwa Irfan pergi meninggalkan rumah saksi Andi Lala dan Reni Safitri, saksi Andi Lala dengan sengaja memukul kepala korban Suherwan dengan Alu lesung dari arah belakang sebanyak tiga kali sehingga tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah kemudian Andi Lala menyeret tubuh korban Suherwan ke kamar depan sedangkan alu lesung saksi Andi Lala simpan dicelah lemari dinding kamar depan.
- Bahwa saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu lesung tersebut dan memukulkannya sebanyak lima kali kearah kepala korban sehingga korban Suherwan meninggal dunia.
- Bahwa benar sekitar jam 02.00 wib Andi Lala bersama Reni Safitri memasukkan mayat korban Suherwan kedalam mobil pick up Zebra milik saksi Andi Lala, lalu menutupinya dengan tikar agar tidak ketahuan orang lain menuju Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, setelah sampai di simpang mayat Andi Lala menjatuhkan tubuh korban Suherwan ke saluran irigasi selanjutnya Andi Lala bersama Reni Safitri membuang sepeda motor Honda Vario milik korban ke saluran irigasi dekat tubuh korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, Primair melanggar pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih-lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum ternyata menuntut Terdakwa dengan dakwaan Pasal 340 KUHP

Halaman 27

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ini Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jelas-jelas dalam dakwaan terdakwa tidak terdapat Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam dakwaan, jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana dan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima berhubung dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana atau tidak dapat dipidana, mohon kepada Majelis Hakim dalam pembelaan ini untuk memutus membebaskan terdakwa atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi MARI Reg. No.47/K.Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957 terdapat kaedah hukum, yang menjadi dasar tuntutan Pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan karena tidak ada dakwaannya, selanjutnya mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Primair melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** ;
3. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : barang siapa

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja yang menunjuk pada pelaku-pelaku tindak

Halaman **28**
Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik perseorangan ataupun organisasi. Jelasnya yaitu setiap orang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa IRFAN ALS IFAN yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa IRFAN ALS IFAN kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wiilen en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau secara pengertian umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil,

Halaman **29**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat ;

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Bentuk kesengajaan ini timbul apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Andi Lala selaku suami Reni Safitri, mendengar atau mengetahui terdakwa Reni Safitri telah berselingkuh dengan korban Suherwan dan untuk membuktikannya Andi Lala berpura-pura mengatakan hendak pergi ke Labuhan Batu kepada Reni Safitri, saksi lalu berpura-pura berangkat ke Labuhan Batu padahal saksi Andi Lala hanya berada di sekitar rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Andi Lala, setelah beberapa lama kemudian saksi Andi Lala kembali ke rumahnya dan saksi Andi Lala memergoki Reni Safitri bersama korban, Reni Safitri berada di kamar tidur sedangkan korban berada di kamar mandi, saat saksi bertanya kepada korban, "Ngapain?", korban mengatakan, "ianya hanya numpang buang air besar".
- Bahwa benar sejak saat itu setelah mengetahui Reni Safitri selingkuh dengan korban membuat saksi merasa sakit hati, emosi dan dendam dan berencana untuk membunuh korban.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di rumah Andi Lala Jalan Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Andi Lala mulai

Halaman 30

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan rencananya untuk membunuh korban dengan cara saksi Andi Lala meminta Reni Safitri untuk menelepon korban Suherwan agar datang ke rumah mereka, awalnya Reni Safitri menolak, akan tetapi saksi Andi Lala mengatakan kepada Reni Safitri, "Kalau kau masih mau sama aku, kau nurutlah sama aku", kemudian saksi Andi Lala mencari nomor telepon korban di Handphone Reni Safitri, setelah nomornya didapat, saksi Andi Lala meminta terdakwa Reni Safitri menelepon korban, setelah itu Reni Safitri berpura-pura mengatakan kepada korban, "Jemput aku bang?", "Iakimu dimana," tanya korban, terdakwa Reni Safitri mengatakan, "Iakiku pergi!", atas telepon Reni Safitri tersebut membuat korban tergerak untuk bertemu, akan tetapi korban menjanjikan bertemu di Simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam tidak jauh dari rumah terdakwa.

- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian, saksi Andi Lala menuju simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam untuk menemui korban Suherwan, setelah bertemu dengan korban Suherwan, saksi Andi menegur korban, "Nelpon siapa kau?", korban mengatakan, "Cewekkulah", saat itu saksi Andi Lala langsung menampar wajah korban, terdakwa Irfan yang sedang melintas di jalan tersebut melihat saksi Andi Lala menampar korban setelah berhenti lalu bertanya, "Ada masalah apa?", saksi Andi Lala mengatakan, "Hanya masalah kecil, dia nggangguin istriku", mendengar jawaban Andi Lala tersebut terdakwa Irfan als. Irfan bukannya meleraikan tetapi ikut-ikutan menampar dan menendang paha korban.
- Bahwa setelah memukul, menampar dan menendang saksi Andi Lala dan terdakwa Irfan als. Irfan membawa korban ke rumah Andi Lala, sesampainya disamping rumah Andi Lala, Andi Lala mengetuk pintu rumah samping tidak berapa lama Reni Safitri membukakan pintu samping, setelah turun dari sepeda motor terdakwa Irfan dengan sengaja mendorong korban agar masuk kedalam rumah, diruang makan terdakwa Irfan dengan sengaja meninju dada korban satu kali lalu menendang paha kanan korban dan menunjang punggung korban Suherwan sehingga korban Suherwan terjatuh di ruang TV, Reni Safitri yang melihat kejadian tersebut bukannya meleraikan atau memberitahukan kepada tetangganya justru membiarkan perbuatan saksi Andi Lala dan terdakwa Irfan, lalu saksi Andi Lala menyuruh Reni Safitri masuk kedalam kamar yang pintunya masih terbuka sedikit, saat itu saksi Andi Lala menuju kamar depan, yang dijadikan gudang, untuk mengambil Alu

Halaman **31**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke ruang TV, saat itu korban sedang dalam posisi jongkok menghadap terdakwa Irfan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang saksi Andi Lala memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan menggunakan Alu Lesung yang telah dipersiapkan Andi Lala sebelumnya disimpan di dalam kamar depan, sehingga korban terjatuh, saat itu Reni Safitri keluar dari dalam kamarnya melihat korban Suherwan sudah tergeletak kesakitan, Reni Safitri sempat mengatakan kepada saksi Andi Lala, "Kok begini jadinya?", saksi Andi Lala diam saja lalu menyuruh terdakwa Irfan untuk pulang kerumahnya dengan alasan hal tersebut masalah keluarga sedangkan korban Suherwan kembali duduk sambil minta ampun kepada saksi Andi Lala.

- Bahwa benar setelah terdakwa Irfan pergi meninggalkan rumah saksi Andi Lala dan Reni Safitri, saksi Andi Lala dengan sengaja memukul kepala korban Suherwan dengan Alu lesung dari arah belakang sebanyak tiga kali sehingga tergeletak dan kepalanya mengeluarkan darah kemudian Andi Lala menyeret tubuh korban Suherwan ke kamar depan sedangkan alu lesung saksi Andi Lala simpan di celah lemari dinding kamar depan.
- Bahwa saat Andi Lala menonton TV mendengar suara mengorok korban, lalu Andi Lala mengambil Alu lesung tersebut dan memukulkannya sebanyak lima kali ke arah kepala korban sehingga korban Suherwan meninggal.
- Bahwa benar sekitar jam 02.00 wib Andi Lala bersama Reni Safitri memasukkan mayat korban Suherwan kedalam mobil pick up Zebra milik saksi Andi Lala, lalu menutupinya dengan tikar agar tidak ketahuan orang lain menuju Simpang Mayat Jalan Pem. Siantar – Medan, Kecamatan Lubuk Pakam, setelah sampai di simpang mayat Andi Lala menjatuhkan tubuh korban Suherwan ke saluran irigasi selanjutnya Andi Lala bersama Reni Safitri membuang sepeda motor Honda Vario milik korban ke saluran irigasi dekat tubuh korban.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui ketika saksi Andi Lala memberitahu terdakwa istrinya berselingkuh dengan korban Suherwan, seharusnya terdakwa saat berada di Simpang Jalan SD Negeri Lubuk Pakam sudah menyadari saksi Andi Lala menjadi emosi dan ada kemungkinan berniat dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Suherwan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar dilakukan saksi Andi Lala dengan memerintahkan terdakwa untuk membawa korban ke rumahnya ;

Halaman 32

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Andi Lala bersama terdakwa Irfan kemudian memukuli korban lalu membawa ke rumah Andi Lala, didalam rumah tersebut korban Suherwan kemudian dipukuli oleh saksi Andi Lala dan terdakwa lalu terdakwa disuruh pergi keluar rumah, sedangkan Andi Lala selanjutnya memukul korban dengan menggunakan alu lesung sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan isi dan substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang oleh Penuntut Umum dijunctokan pada pasal dakwaan terdakwa, yang berbunyi :

“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*) ;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “Hukum Pidana” Bagian 3 tentang Percobaan Dan Penyertaan pada halaman 81, menyebutkan bahwa, “pembuat, dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta akan tetapi oleh rangkaian semua peserta” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa Irfan yang sedang melintas di jalan tersebut melihat saksi Andi Lala sedang ribut-ribut dengan korban lalu berhenti dan bertanya, “Ada masalah apa?”, saksi Andi Lala mengatakan, “Hanya masalah kecil, dia gangguin istriku”, mendengar hal tersebut tiba-tiba terdakwa Irfan menampar dan menendang paha korban, selanjutnya terdakwa Irfan als Ifan membawa korban ke rumah Andi Lala, sesampainya di rumah Andi Lala, Andi Lala mengetuk pintu

Halaman **33**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah samping tidak berapa lama Reni Safitri membukakan pintu samping, setelah turun dari sepeda motor terdakwa Irfan dengan sengaja mendorong korban agar masuk kedalam rumah, diruang belakang terdakwa Irfan meninju dada korban satu kali lalu menendang paha kanan korban sehingga korban Suherwan terjatuh di ruang TV, Reni Safitri yang melihat kejadian tersebut masuk kedalam kamar, ketika korban berdiri terdakwa Irfan kembali menunjang punggung belakang korban dan saat itu saksi Andi Lala menuju kamar depan, yang dijadikan gudang, untuk mengambil Alu Lumpang yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian kembali ke ruang TV,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Andi Lala bersama terdakwa Irfan kemudian memukuli korban lalu membawa ke rumah Andi Lala, didalam rumah korban Suherwan kemudian dipukuli oleh saksi Andi Lala dan terdakwa lalu terdakwa disuruh pergi keluar rumah karena masalahnya adalah urusan keluarga, sedangkan Andi Lala selanjutnya memukul korban dengan menggunakan alu lesung sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan IRFAN ALIAS IFAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Halaman **34**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN ALIAS IFAN** dengan pidana penjara selama : **11 (Sebelas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Alu Lumpang/ lesung sepanjang 56 cm.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BK- 4749-XAI warna merah.
 - 1 (satu) baju kaos warna hijau bergaris putih darah telah hilang.

Halaman **35**

Putusan No : 2303/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos singlet warna putih darah telah hilang.
- 1 (satu) celana panjang merk Lea warna hitam, darah telah hilang.
- 1 (satu) tali kain warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Reni Safitri ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **RABU**, tanggal **03 JANUARI 2018**, oleh kami, **ASWARDI IDRIS, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMALUDDIN, SH.MH.**, **NAZAR EFFRIANDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLON KABAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **KADLAN SINAGA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o.

HAKIM KETUA MAJELIS,
d.t.o.

JAMALUDDIN, SH.MH.
d.t.o.

ASWARDI IDRIS, SH.MH.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

PANITERA PENGANTI,
d.t.o.

MARLON KABAN, SH.MH.